

1009850-85.2022.8.26.0068

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: JOSE FABIANO CAMBOIM DE LIMA

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a subtração do veículo por furto ou roubo, além de não garantir a recuperação do bem, mas sim, apenas, a emitir sinal para rastreá-lo, de forma a propiciar eventual localização do veículo.

Ademais, as cláusulas 1.1 e 1.13 da avença deixam claro que o serviço contratado não se equipara a contrato de seguro, previsto no art. 757 do CC, in verbis:

"1.1 O objeto da prestação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri - SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1009850-85.2022.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009850-85.2022.8.26.0068

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro

Requerente:

Rafael Cícero da Silva

Requerido:

Persegue Consultoria Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE FABIANO CAMBOIM DE LIMA

Vistos.

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, sendo certo que firmaram "Contrato de Prestação de Serviços de Rastreamento e de Monitoramento de Veículos" (fls. 16/44 contrato).

Pois bem. O que se extrai dos autos é que o contrato celebrado entre as partes não impede a subtração do veículo por furto ou roubo, além de não garantir a recuperação do bem, mas sim, apenas, a emitir sinal para rastreá-lo, de forma a propiciar eventual localização do veículo.

Ademais, as cláusulas 1.1 e 1.13 da avença deixam claro que o serviço contratado

não se equipara a contrato de seguro, previsto no art. 757 do CC, in verbis:

"1.1 O objeto da prestação de serviço é o rastreamento, monitoramento e recuperação de veículos automotores, dentro do território nacional, e a prestação de serviços de Assistência 24 horas. Fará parte integrante deste contrato Ficha Confidencial preenchida de acordo com os dados declarados. Fica expressamente ciente o CONTRATANTE que O SERVIÇO PRESTADO PELA CONTRATADA NÃO É, E NÃO EQUIVALE A UM CONTRATO DE SEGURO. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FICARÁ SUJEITO À CONVENIÊNCIA E CUSTO EXCLUSIVO DO CONTRATANTE JUNTO À EMPRESA DE SEGUROS DE SUA PREFERÊNCIA, DEVIDAMENTE HABILITADA E POR CONTRATO ESPECÍFICO, QUE NÃO IMPLICARÁ EM QUALQUER VINCULAÇÃO AO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS."

"1.13 O SERVIÇO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS NÃO SE EQUIPARA A CONTRATO DE SEGURO PREVISTO NO ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL, assumindo a CONTRATADA por este contrato de prestação de serviços, obrigação tipicamente de meio e não de resultado no caso do veículo furtado ou roubado."

Com efeito, a indenização por danos materiais e morais pleiteada pelo autor não decorre da mera não localização do bem subtraído, mas da comprovação do descumprimento contratual por parte da ré, o que não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, os documentos de fls. 166/858 indicam que a ré envidou os esforços necessários para localização do bem, nos termos pactuados.

Com efeito, em se tratando de obrigação de meio e não de resultado, as ações perpetradas pela empresa atendem ao quanto contratado, não havendo, pois, que se falar em ilícito contratual e, em consequência, em responsabilidade civil.

Nesse sentido:

Apelação Cível nº 1000149-68.2018.8.26.0609

Relator(a): Luís Roberto Reuter Torro

Comarca: Taboão da Serra

Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 31/10/2022

Data de publicação: 31/10/2022

"APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em Decorrência de má Prestação de Serviços c/c Cláusulas Contratuais Leoninas – Serviço de rastreamento veicular – Apeladas que não lograram êxito em proceder o rastreamento e o bloqueio do veículo - Sentença de improcedência – Apelação dos autores, insistindo na procedência da ação - Descabimento – O contrato celebrado entre as partes prevê a obrigação por meio e não por resultado, tendo em vista, que poderá ocorrer a influência de outras fatores que impeçam a propagação do sinal - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO."

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

PIC.

De São Paulo para Barueri, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA